



PROPOSICIÓN DE LEY DE GARANTÍA HABITACIONAL Y FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA EN ANDALUCÍA



Proyecto Ley
de Barrios Vulnerables



PLATAFORMA
DE AFECTADOS
POR LA HIPOTECA

PROPOSICIÓN DE LEY DE GARANTÍA HABITACIONAL Y FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA EN ANDALUCÍA

La vivienda constituye un derecho reconocido en la Constitución Española en su artículo 47, que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Asimismo, el artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, cuyo contenido queda delimitado por su función social, principio que legitima la intervención de los poderes públicos para garantizar que el ejercicio de dicho derecho sea compatible con el interés general y con la satisfacción de necesidades sociales básicas como el acceso a la vivienda.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Estatuto de Autonomía refuerza este mandato constitucional. El artículo 25 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digna, mientras que el artículo 56 atribuye a la Comunidad Autónoma competencias en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio, habilitando a la Junta de Andalucía para desarrollar políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad y equidad.

La ratificación en 1984 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) obliga a España a asegurar que las mujeres no sufran discriminación en el acceso a la vivienda y que existan recursos efectivos ante situaciones de vulnerabilidad, como desalojos sin alternativa habitacional (Recomendación 33). Y El Comité CEDAW ha señalado en diversos estudios que la violencia de género y la falta de vivienda adecuada están vinculadas a obstáculos en el acceso a la justicia.

La ciudadanía de Andalucía, al igual que la del resto del territorio nacional y europeo, tiene en estos momentos una necesidad insatisfecha que lastra ya no sólo el desarrollo personal sino también el desarrollo de toda la sociedad, como es la imposibilidad de acceder a una primera vivienda en compra o un alquiler a

precios realmente asequibles. De acuerdo al barómetro CIS de enero 2026, el 42,6% de las y los españoles sitúa la vivienda como principal problema del país.

Enfrenta nuestra tierra una situación de emergencia habitacional derivada de múltiples factores, entre los que destacan el incremento sostenido de los precios de compra y alquiler, la expansión de las viviendas de uso turístico, la creciente inversión inmobiliaria orientada a la obtención de rentas y la insuficiencia del parque público de vivienda -si atendemos a las estimaciones del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, si no se hubieran descalificado las viviendas protegidas, tendríamos actualmente un parque de vivienda del 38 por ciento del parque de viviendas muy superior a la referencia europea. Estos fenómenos han contribuido a una progresiva desconexión entre los precios del mercado inmobiliario y la capacidad económica de la población que provocan que para amplios sectores de la población, acceder a ella es un mecanismo de extracción de rentas que asfixia los salarios y lastra la economía de esa unidad familiar, generando además la expulsión de la clase trabajadora, y especialmente a la ciudadanía con menos recursos, de sus barrios.

Una cuestión de notable relevancia, como evidencia el hecho de que el Comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, haya vinculado explícitamente la crisis habitacional con el auge de los extremismos políticos. Cuando la clase media percibe que el sistema es incapaz de garantizar el acceso a una vivienda, se produce una deslegitimación de la democracia.

Las estadísticas reflejan con claridad esta realidad. A pesar del aumento en la construcción de nuevas viviendas, los precios continúan incrementándose a un ritmo superior al de la media nacional. El esfuerzo económico que deben realizar los hogares para acceder a una vivienda supera con frecuencia los niveles sostenibles, tanto en régimen de alquiler como de hipoteca y no sólo para colectivos como las personas jóvenes, los hogares con menos ingresos, sino para una amplia mayoría de la sociedad. En el caso de la población migrante, entre quienes la tenencia es casi exclusivamente alquiler, muchas personas sólo consiguen acceder a viviendas o incluso habitaciones compartidas; con cláusulas racistas abusivas, y haciendo frente a desahucios invisibles (mudanzas por motivos económicos) que afectan especialmente las y los menores de estas familias.

En Andalucía, el salario medio es de 1.635 euros, lo que obliga a destinar de media un 38, 1% al pago de la hipoteca (tres puntos más que en la media nacional), y 42,1% más en el caso de las mujeres. Si nos referimos a la situación del alquiler, los datos son alarmantes. El alquiler medio en Andalucía se sitúa en los 768 € por una vivienda de 60'5 metros cuadrados. Lo que hace que una

persona tenga que destinar de media el 39'5 % de su salario a ese alquiler (3 puntos más que la media nacional). Las dificultades para acceder a un alquiler se acrecientan según el sexo y edad. Una mujer andaluza debe dedicar de media el 45'2% de su salario para pagar el alquiler de una vivienda de 60'5 metros cuadrados, situación que limita la autonomía de la mujer y su capacidad para tomar decisiones vitales en situaciones de violencia de género, llega al 46'9% en el caso de las personas entre 26 y 35 años y se encuentra en el 39'9% entre las personas mayores de 65 años.

En muchos casos, la falta de estabilidad laboral y la necesidad de afrontar elevados costes iniciales hacen prácticamente imposible acceder a una vivienda en propiedad o incluso a un alquiler en condiciones asequibles. La mayor precariedad laboral de la población joven da lugar a que sea prácticamente imposible acceder a una hipoteca, tanto por los ahorros iniciales necesarios como por el pago de la cuota hipotecaria. Una persona de 26 a 35 años en Andalucía debería destinar el 45'1%, un porcentaje que aumenta año tras año.

El acceso a una vivienda digna es especialmente difícil en barrios periféricos y desfavorecidos de Andalucía. La concentración de viviendas sociales y familias con bajos ingresos en estas zonas ha incrementado la segregación social y dificultado la integración y el mantenimiento de las viviendas. Por ello, se necesita una rehabilitación integral de estos barrios.

Al mismo tiempo, la proliferación de viviendas de uso turístico y la concentración de inversión inmobiliaria en determinados municipios y barrios han reducido la disponibilidad de vivienda destinada a residencia habitual, generando procesos de desplazamiento de población y encarecimiento del mercado residencial.

Hay casi 100.000 viviendas legalmente inscritas para uso turístico según datos del INE, (según el registro de turismo de Andalucía la cifra se eleva a más de 166.000). Las viviendas alquiladas como viviendas no habituales se han incrementado en un 22%, frente al 5% de incremento de las viviendas en alquiler habitual porque la rentabilidad de una vivienda turística es muy superior al de una vivienda habitual. Del mismo modo, se estima que hay más de seiscientas mil viviendas desocupadas en Andalucía, muchas de ellas pertenecen a grandes fondos de inversión que también constituyen un factor relevante en esta situación, al coexistir con una demanda creciente de vivienda por parte de la población que ve cómo la pasividad de las distintas Administraciones Públicas competentes provoca la expulsión de residentes (especialmente jóvenes) y encarece los precios un 70%.

Y todo ello sin olvidar que en el proceso de acceso a la vivienda, las personas consumidoras se enfrentan a operadores económicos —promotores, entidades

financieras, intermediarios o grandes tenedores— que disponen de una clara posición de ventaja técnica y económica.

Ante esta situación, resulta necesario reforzar el papel de las administraciones públicas especialmente a través de la exigencia ciudadana de la puesta en marcha de políticas públicas que aboguen por el cumplimiento de sus obligaciones como garantes de la función social de la vivienda, por el cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, especialmente el ODS 11 a través de un ordenamiento jurídico que asegure la transparencia, la información veraz, la equidad contractual y la protección efectiva frente a cláusulas abusivas o prácticas comerciales desleales protegiendo a las personas consumidoras en el ámbito del acceso a la vivienda. A tal efecto, se establecen en esta Proposición de Ley instrumentos para garantizar y mejorar el acceso a la vivienda, mediante la diferenciación de: un sistema de ayudas públicas dirigidas a las viviendas de VPO en sus distintas modalidades, y otro conjunto de medidas orientadas a favorecer el acceso a la vivienda libre, fortalecer el parque público residencial, corregir desequilibrios del mercado y movilizar recursos habitacionales infrautilizados. La Administración de la Junta de Andalucía debe realizar una evaluación de impacto de género previa a la aprobación de cualquier plan plurianual de vivienda o programa de ayudas al alquiler y rehabilitación.

Dichos instrumentos se articulan a través de los siguientes Títulos:

- I. El derecho a la vivienda digna y adecuada, asequible, accesible y sostenible:** Esta ley propone un cambio de paradigma al definir la vivienda como un servicio público general y un derecho subjetivo, priorizando el uso habitacional sobre la rentabilidad. Busca garantizar que las familias no destinen más del 30% de sus ingresos a su hogar, combatiendo la especulación financiera. Se fundamenta en la función social de la propiedad y el mandato constitucional de asegurar una vivienda digna (arts. 33 y 47 CE). El texto se ampara en las competencias exclusivas de Andalucía.
- II. Garantías del derecho a la vivienda digna y adecuada, asequible, accesible y sostenible: Los instrumentos de las administraciones públicas andaluzas:** Han de ser la administración autonómica y las distintas entidades locales las que han de coordinarse para garantizar el derecho a la vivienda a través del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, así como los Planes Municipales articulando medidas que aseguren que las familias no destinen más de un tercio de sus ingresos al alojamiento. Los Registros Municipales de Demandantes actúan como herramientas obligatorias para identificar la necesidad real y anticipar la demanda de vivienda. La ley dota al sistema

de fuerza material, permitiendo exigir legalmente a las administraciones el cumplimiento de sus deberes. Este despliegue operativo asegura que el derecho a un hogar asequible sea una realidad ejecutable y no solo una declaración formal.

III. Medidas de intervención en el mercado: La ley introduce cambios estructurales mediante la declaración de zonas tensionadas y la fijación de precios máximos de alquiler y compra. Estas cifras se basarán en la realidad salarial local para garantizar la asequibilidad real de la clase trabajadora. Se incluye la movilización de vivienda vacía mediante una fiscalidad específica dirigida a grandes tenedores. El objetivo es corregir el impacto negativo de los fondos de inversión y la proliferación de viviendas turísticas. Con ello, en Andalucía se actúa para frenar la expulsión de residentes y revertir el encarecimiento desmedido del mercado inmobiliario.

Así mismo se refuerza la protección de las personas consumidoras en el acceso a la vivienda, con el fin de garantizar que tanto en los procesos de compra, arrendamiento y financiación hipotecaria dispongan de mecanismos de información, tutela administrativa que aseguren un acceso justo, transparente y equilibrado a la vivienda.

IV. Fomento del parque público y acceso: La ley prohíbe la enajenación de viviendas de protección oficial (VPO) a fondos de inversión o cualesquiera entidades con fines especulativos y garantizando su calificación permanente. Todo el suelo y la vivienda financiada públicamente serán VPO para siempre, impidiendo que el esfuerzo común se beneficie al mercado libre. Se establece una arquitectura financiera sólida para asegurar que el límite del gasto familiar sea una realidad efectiva. Para eliminar barreras de entrada, la Junta creará un Fondo de Garantía Pública que cubrirá fianzas y avales abusivos. Además, se incluyen instrumentos específicos para facilitar el acceso a la vivienda a personas trabajadoras desplazadas por empleo o formación.

V. Función social de la propiedad: La normativa refuerza la función social de la propiedad al establecer que la vivienda debe cumplir un fin efectivo de habitación, penalizando su infrautilización. Para ello, se crea un registro de viviendas vacías y un canon autonómico progresivo dirigido a quienes mantengan inmuebles desocupados injustificadamente durante más de un dos años. Esta medida no tiene un afán meramente recaudatorio, sino finalista: los fondos obtenidos se destinan íntegramente al Parque Público a través del Fondo Andaluz de Garantía Habitacional.

VI. Fondo andaluz de garantía habitacional: para asegurar el cumplimiento de la presente Ley, se creará este fondo que dispondrá de un presupuesto estable equivalente al dos por ciento de las cuentas de la Junta. Dicho Fondo se nutrirá de fondos estatales, europeos y de la recaudación por impuestos devengados por negocios jurídicos vinculados a la vivienda como el de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Se incluye también la creación de una tasa turística por pernoctación destinada a la sostenibilidad habitacional de los destinos. También se integrarán en el Fondo, los ingresos del Canon a la Vivienda Vacía y las sanciones por infrautilización. Además, el sistema contará con una mesa de gobernanza para garantizar la transparencia y una participación social real.

La presente norma establece un marco reforzado de protección del derecho a la vivienda, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad económica. Se prohíbe la ejecución de desahucios sobre la vivienda habitual cuando concurren dichas circunstancias y el propietario tenga la condición de gran tenedor, sin que previamente se haya desarrollado un procedimiento de mediación o conciliación con los servicios sociales. Asimismo, se impone la obligación de ofrecer una alternativa habitacional digna antes de cualquier lanzamiento, articulada a través del Fondo Andaluz de Garantía Habitacional, y se prevé un sistema de alerta temprana que permita a la Administración actuar de oficio ante procedimientos judiciales. Igualmente, se refuerza la responsabilidad de los grandes tenedores, obligándoles a ofrecer alquileres sociales en supuestos de impago sobrevenido por causas justificadas.

Por otro lado, la ley impulsa instrumentos de gestión y coordinación administrativa orientados a mejorar la eficacia de las políticas públicas de vivienda. Se atribuye a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía la gestión de las fianzas de arrendamiento, y se promueve la cooperación entre la Administración autonómica y las entidades locales mediante sistemas de intercambio de información entre registros públicos relevantes. Asimismo, se establecen mecanismos de supervisión sobre las viviendas de uso turístico, permitiendo la continuidad de las autorizaciones existentes, pero habilitando la imposición de limitaciones adicionales en zonas tensionadas y reforzando el control sobre la legalidad de licencias y las condiciones laborales asociadas a esta actividad.

Finalmente, la norma prevé un conjunto de disposiciones transitorias y finales destinadas a garantizar su correcta implementación y eficacia. Se establece la obligación de adaptar los planes de vivienda vigentes en un plazo determinado, así como la puesta en funcionamiento del Fondo Andaluz de Garantía Habitacional en el plazo máximo de doce meses. Igualmente, se dispone la derogación de las

normas incompatibles, se habilita al Consejo de Gobierno para el desarrollo reglamentario y se fija un sistema de evaluación periódica de la ley. La entrada en vigor se producirá a los tres meses de su publicación, consolidando así un marco jurídico orientado a asegurar el acceso a una vivienda digna, adecuada, asequible, accesible y sostenible.

TEXTO ARTICULADO

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho subjetivo y social a una vivienda asequible, sostenible y accesible en la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante la adopción de medidas dirigidas a asegurar el acceso a una vivienda digna y adecuada.

A tal efecto, las actividades vinculadas a la provisión de vivienda y alojamiento se consideran de interés general, con el fin de asegurar que su coste no comprometa la capacidad económica de las familias para atender sus necesidades básicas.

2. A los efectos de esta Ley, se considerará que el acceso a la vivienda es asequible cuando el coste total de acceso y mantenimiento de la vivienda habitual no supere el treinta por ciento de los ingresos netos de la unidad familiar o de convivencia.

Los ingresos netos de la unidad familiar no deberán superar siete coma cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente.

Artículo 2. Servicio de interés general

La consideración de la vivienda como servicio de interés general faculta a la Administración para intervenir de forma prioritaria en el mercado inmobiliario para garantizar la vivienda digna, adecuada, asequible, accesible y sostenible a toda la ciudadanía, evitando la especulación y asegurando su función social.

Artículo 3. Definición conceptos.

1. Vivienda asequible: es aquella cuyo coste de alquiler o hipoteca, incluyendo suministros básicos, no supera el 30% de los ingresos netos de la familia o unidad de convivencia.

**PROPOSICIÓN DE LEY DE GARANTÍA HABITACIONAL Y
FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA EN ANDALUCÍA**

2. Se entenderá por “esfuerzo económico” la suma del precio del alquiler o la cuota hipotecaria más los gastos básicos de suministros (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones).

Los gastos básicos de suministro serán objeto de desarrollo reglamentario, permitiendo el disfrute de una vivienda digna y de calidad.

3. Vivienda vacía: vivienda que permanece desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años. A este efecto, son causas justificadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución.
4. Vivienda accesible: aquella diseñada o modificada para que todas las personas, independientemente de su edad o sexo, movilidad reducida o discapacidad, puedan usarla de forma cómoda, segura y autónoma eliminar barreras físicas; pero también es un espacio diseñado para la vida, los cuidados y la autonomía.
5. Vivienda sostenible: el conjunto de condiciones constructivas y de atribución de las viviendas que permiten la diversidad social sobre el territorio, mediante la existencia de un parque de viviendas a precio asequible suficiente para todos los segmentos de población. Así también el uso eficiente de materiales en la edificación; el ahorro; el uso eficiente de las energías y los recursos; la minimización y gestión de los residuos domésticos y de las emisiones.
6. Rehabilitación: el conjunto de obras de carácter general que, sin modificar la configuración arquitectónica global de un edificio de viviendas o una vivienda, mejoran su calidad en cuanto a las condiciones de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energética
7. Vulneración económica: se requiera la concurrencia de todos los requisitos establecidos en el artículo 5 del Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, en el que se define la situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual.
8. Zona de mercado residencial tensionado aquel ámbito territorial en el que exista un riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible. Una zona podrá ser declarada tensionada cuando se cumpla al menos una de las siguientes condiciones: Esfuerzo económico excesivo de los hogares, que el coste medio de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de la renta media de los hogares; o crecimiento desproporcionado de precios, que el precio de compra o alquiler haya experimentado en los últimos 5 años un

PROPOSICIÓN DE LEY DE GARANTÍA HABITACIONAL Y FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA EN ANDALUCÍA

incremento acumulado al menos 3 puntos porcentuales superior al IPC de la comunidad autónoma correspondiente.

9. Gran tenedor: Se considera gran tenedor a la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial, excluidos garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m² de uso residencial. En zonas declaradas tensionadas se considera gran tenedor a quien posea cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial en dicho ámbito.

Artículo 4. Principios Rectores.

Las políticas públicas de vivienda se regirán por los siguientes principios:

- a) La subordinación del derecho de propiedad al cumplimiento de su función social.
- b) La garantía del derecho a una vivienda digna, adecuada, asequible, accesible y sostenible.
- c) La prevención y lucha contra la especulación inmobiliaria.
- d) La protección prioritaria de colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda.
- e) La sostenibilidad social, económica y ambiental de las políticas públicas de vivienda.
- f) Parámetros de calidad, accesibilidad y habitabilidad en edificación y rehabilitación.
- g) Transparencia y protección al consumidor mediante la función inspectora y sancionadora.
- h) Principio de transversalidad de género en las políticas de vivienda con el objetivo de eliminar las barreras estructurales que dificultan el acceso y mantenimiento de una vivienda digna y adecuada, asequible, accesible y sostenible para las mujeres.

Artículo 5. Derecho a una vivienda digna, adecuada, asequible, accesible y sostenible.

1. Son titulares del derecho a una vivienda digna y adecuada, asequible, accesible y sostenible todas las personas con vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía en las condiciones establecidas en esta Ley. En el ejercicio de este derecho no podrá producirse discriminación

por razón de nacimiento, sexo, edad, origen, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social favoreciendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin perjuicio de lo anterior se podrán arbitrar medidas que garanticen la equidad en el acceso a la vivienda de la ciudadanía con menos recursos económicos

2. Este derecho comporta la satisfacción de las necesidades habitacionales de sus titulares y de quienes con ellos convivan, de forma que se posibilite una vida independiente y autónoma, sin comprometer la capacidad de los titulares para cubrir sus necesidades básicas, que queda establecido el 30% de los ingresos netos, y se favorezca el ejercicio de los derechos fundamentales.

3. Se favorecerá la puesta en marcha de proyectos tanto de construcción como de rehabilitación que generen viviendas sostenibles que proyecten beneficios económicos, ambientales y sociales para las familias y los vecindarios.

4. Los edificios residenciales deberán planificarse, proyectarse, ejecutarse y conservarse bajo criterios de funcionalidad, seguridad y habitabilidad, accesibilidad conforme a la normativa vigente garantizándose la efectiva dotación de servicios públicos.

5. Se garantizará una gestión integral de residuos, el uso eficiente del agua y la energía, y la integración obligatoria de fuentes de energía renovables.

6. Asimismo, se tendrá en cuenta que dichos proyectos supongan una inversión en innovación de proyectos y también en la formación, cualificación y recualificación de las plantillas.

TÍTULO II. DE LAS GARANTÍAS DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA, ASEQUIBLE Y SOSTENIBLE, Y LOS INSTRUMENTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ANDALUZAS

Artículo 6. Derechos de la ciudadanía en materia de información sobre vivienda.

Todos los agentes que presten servicios inmobiliarios en el sector de la edificación y rehabilitación de viviendas deben cumplir en su actividad el deber de información en los términos previstos en la legislación estatal y autonómica, en la legislación de defensa de consumidores y usuarios, así como en lo previsto en la presente Ley.

La intermediación inmobiliaria será objeto de desarrollo reglamentario.

Artículo 7. Marco general

La efectividad del derecho constitucional y estatutario a una vivienda se garantizará a través de las ayudas y medidas previstas en la presente Ley y en su caso la intervención en el mercado para garantizar la función social de la vivienda.

La Administración de la Junta de Andalucía contribuirá a hacer efectivo el derecho a la vivienda mediante el ejercicio de sus competencias y la cooperación y coordinación con los entes locales, con pleno respeto a los principios de subsidiariedad y de autonomía municipal.

Artículo 8. Ayudas públicas y otras medidas de fomento.

1. Con el fin de garantizar el acceso a una vivienda asequible y sostenible, las Administración autonómica, a través de los planes de vivienda y suelo establecerá en función de la actuación de las modalidades las ayudas para la vivienda de VPO, las siguientes modalidades de ayudas:

- a) Préstamos cualificados.
 - b) Subsidiaciones de los préstamos.
 - c) Ayudas para facilitar el pago de las cantidades entregadas anticipadamente a la adquisición de la vivienda.
 - d) Ayudas para facilitar el pago del precio de la vivienda o de la renta del alquiler.
 - e) Ayudas específicas a los jóvenes u otros colectivos con especial dificultad para el acceso a la vivienda.
 - f) Ayudas a las personas promotoras.
 - g) Ayudas para fomentar la oferta de viviendas en régimen de alquiler y el arrendamiento con opción de compra, dando prioridad para el acceso a estas modalidades a las unidades familiares con rentas más bajas.
 - h) Medidas para el desarrollo del suelo residencial con destino a viviendas protegidas.
- Se fomentarán especialmente las actuaciones de los promotores públicos y el régimen de cooperativas.
- i) Cualesquiera otras que se estimen convenientes.

2. Asimismo, los planes de vivienda y suelo podrán promover otras medidas

orientadas a favorecer el acceso a la vivienda libre y la mejora del parque residencial, como:

- a) Incentivos para la salida al mercado de viviendas desocupadas.
- b) Oferta de viviendas en régimen de alquiler.
- c) Ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios.
- d) Medidas para el desarrollo del suelo residencial.
- e) Cualesquiera otras que se estimen convenientes.

Artículo 9. Programas de emancipación de jóvenes

1. Para los jóvenes menores de 35 años, que adquieran su primera vivienda para destinarla a su domicilio habitual durante al menos diez años desde la fecha de adquisición se mantiene el programa para avalar hasta el 20% del precio de la entrada.
2. Se incentivará la construcción de VPO destinada a alquileres con opción a compra protegido, así como se establecerá ayudas a los contratos de alquiler donde el 50% de las rentas pagadas durante los primeros 10 años se descuenten del precio final de venta, fijado desde el inicio a precio de VPO.

Artículo 10. Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

1. La Administración de la Junta de Andalucía elaborará el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, como instrumento rector de las políticas públicas en materia de vivienda y suelo.
2. En dicho plan se determinarán las ayudas y programas necesarios para garantizar que el coste de acceso a la vivienda no supere el treinta por ciento de los ingresos de las unidades familiares beneficiarias.

El Plan Andaluz de Vivienda y Suelo tendrá los siguientes contenidos mínimos:

- a) Un análisis y evolución del sector de la vivienda en Andalucía, con expresión de los resultados habidos en los planes precedentes.
- b) Los objetivos y prioridades en materia de vivienda protegida y suelo, así como su distribución territorial.
- c) La definición de las distintas actuaciones públicas en materia de vivienda, suelo y rehabilitación.
- d) La previsión de financiación y modalidades de ayudas autonómicas

que correspondan, así como la gestión de las ayudas estatales.

e) Las condiciones de acceso a las actuaciones protegidas en materia de vivienda, suelo y rehabilitación que se recogen en el Plan.

f) Las medidas complementarias que resulten necesarias para alcanzar los objetivos contemplados en el Plan.

g) Las medidas para el seguimiento y aplicación del Plan.

h) En modo alguno se habilitará suelo dotacional para la promoción y construcción de viviendas.

3. En la elaboración de los Planes de Vivienda y Suelo se garantizará la participación activa de, al menos, las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la comunidad autónoma, de las organizaciones empresariales más representativas, así como de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias más representativas en el ámbito de Andalucía.

4. El Plan deberá ser revisado, al menos, cada cinco años, sin perjuicio de su posible prórroga.

Artículo 11. Planes Municipales de Vivienda y Suelo.

1. Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de vivienda y suelo. La elaboración y aprobación de estos planes se realizará de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general, manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

Los planes municipales de vivienda y suelo deberán ser revisados, como mínimo, cada cinco años, sin perjuicio de su posible prórroga, o cuando precisen su adecuación al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

2. Los planes municipales de vivienda y suelo se elaboran de manera participada con las organizaciones sindicales, empresariales y de personas consumidoras y usuarias, y tendrán, como mínimo, el siguiente contenido:

a) La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio, al objeto de concretar la definición y cuantificación de actuaciones protegidas que se deban promover y las soluciones e intervenciones públicas que se deban llevar a cabo.

b) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización.

c) Los alojamientos transitorios que se consideren necesarios y la

determinación de los equipamientos que se deben reservar a tal fin.

d) Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho parque de viviendas.

e) Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda.

f) Las propuestas de cuantificación y localización de las viviendas protegidas, en sus diferentes programas.

g) El establecimiento de los procedimientos de adjudicación.

h) Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del Plan.

i) Las restantes medidas y ayudas que se consideren necesarias para garantizar la efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada, asequible y sostenible.

3. Los planes municipales de vivienda y suelo se adecuarán a las características específicas del municipio e incluirán una programación temporal de las actuaciones que resulten necesarias para satisfacer las necesidades de vivienda en su correspondiente municipio.

4. Los planes municipales de vivienda y suelo deberán incorporar los estudios, informes y demás documentación que sirva de motivación suficiente a cada uno de los contenidos mínimos de los planes.

5. Las necesidades municipales de vivienda tendrán en cuenta los datos contenidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

Artículo 12. Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida.

1. El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es el instrumento básico para identificar a las personas solicitantes de la vivienda protegida. Su regulación será objeto de desarrollo reglamentario.

2. Los ayuntamientos están obligados a crear y a mantener actualizado el Registro de manera permanente.

3. El Registro tendrá la consideración de base pública de datos.

Artículo 13. Protección jurisdiccional de los derechos.

Las personas titulares del derecho que reúnan las condiciones establecidas en esta Ley podrán exigir de las Administraciones públicas el cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho a una vivienda digna y adecuada, asequible y sostenible, mediante el ejercicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico.

III. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO

Artículo 14. Declaración Obligatoria de Zonas de Mercado Residencial Tensionado

- La Administración andaluza iniciará el procedimiento para la declaración de Zona de Mercado Tensionado en aquellos municipios o distritos donde se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
 - * La carga media del coste de la hipoteca o alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares.
 - * El precio haya subido al menos 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años.

Artículo 15. Contención de Rentas.

En aplicación de la Ley estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, en las zonas declaradas tensionadas se aplicarán mecanismos de control de precios:

1. Renta inicial en nuevos contratos de alquiler:

La renta pactada al inicio de un nuevo contrato no podrá exceder de la última renta del contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos cinco años en la misma vivienda, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior.

Se permite un incremento máximo del 10% sobre la última renta en casos específicos, como rehabilitación, mejora de eficiencia energética, mejora de accesibilidad, o contratos de larga duración (10 años o más).

2. Grandes tenedores:

Si el arrendador es un gran tenedor, la renta inicial no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia, que será definido reglamentariamente.

3. Actualización anual de la renta:

Para contratos de alquiler cuya renta se actualice entre enero y diciembre del 2026, el incremento de la renta no podrá superar el 2,32% del IRAV anual, incluso si el arrendador no es un gran tenedor.

Nota. IRAV (Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda). Es el nuevo índice oficial publicado por el INE. Sustituye al IPC en los nuevos contratos y busca limitar los incrementos anuales; por ejemplo, el dato de enero de 2026 se situó en el 2,32%.

Estas medidas buscan garantizar precios de alquiler asequible y sostenible, y evitar incrementos desproporcionados en las zonas declaradas como tensionadas

Artículo 16. Contención de Rentas en compraventas.

1. A los efectos de determinar el precio máximo de referencia en las operaciones de compraventa la Administración competente fijará índices o módulos de referencia que permitan vincular el precio máximo de venta a niveles de esfuerzo económico razonables para los hogares residentes, en atención al artículo 1.
2. Tendrá por finalidad garantizar precios de adquisición de vivienda asequibles y sostenibles, evitando incrementos desproporcionados derivados de dinámicas especulativas en el mercado inmobiliario.
3. Reglamentariamente se determinarán los criterios para fijar los precios máximos de referencia y los mecanismos necesarios para garantizar su cumplimiento en las operaciones de compraventa de vivienda destinada a residencia habitual, así como las medidas de seguimiento y transparencia del mercado.

Artículo 17. Prioridad Residencial frente al Uso Turístico.

1. El uso residencial habitual tendrá carácter prioritario frente al uso turístico.
2. Se establece un límite máximo del 2% de viviendas destinadas a uso turístico (VUT) por barrio o zona urbana.
3. En zonas tensionadas se suspenderá la concesión de nuevas licencias de viviendas de uso turístico.

TÍTULO IV. FOMENTO DEL PARQUE PÚBLICO Y ACCESO

Artículo 18. Calificación Permanente de la VPO.

1. Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) tendrán un régimen de calificación permanente.
2. No obstante lo anterior, las personas que hayan comprado una VPO podrán vender o alquilar la misma con el régimen de protección y limitaciones de venta o alquiler establecidas en los planes autonómicos.
3. Queda terminantemente prohibida la venta de viviendas públicas a fondos de inversión o entidades privadas

Artículo 19. Reserva de Suelo.

Los desarrollos urbanísticos en municipios con alta demanda residencial, al menos en un cincuenta por ciento del suelo residencial deberá destinarse a vivienda protegida, que, al menos en un cincuenta por ciento deberá destinarse a alquiler social.

Artículo 20. Derecho de Tanteo y Retracto.

La Consejería competente en materia de vivienda dispondrá de derecho de adquisición preferente en la transmisión de edificios completos o conjuntos de viviendas pertenecientes a grandes tenedores, con el fin de integrarlas directamente en el parque público de alquiler.

Artículo 21. Bolsa de Vivienda Laboral.

1. Se crea la Bolsa de Vivienda Laboral, gestionada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), destinada a facilitar el acceso a la vivienda, en régimen de alquiler, a los trabajadores desplazados y trabajadores esenciales (sanidad, educación, seguridad, servicios, logística) con ingresos económicos que no superan 3 veces el IPREM, en municipios andaluces donde la renta de alquiler supera el 30 por ciento de los ingresos económicos.
2. El cumplimiento de los requisitos establecidos para las personas beneficiarias se revisará cada dos años.

TÍTULO V. FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD

Artículo 22. Criterios para la determinación de Vivienda Vacía.

1. Se considerará vivienda vacía aquella que cumpla los requisitos del artículo 3 de la presente ley.
2. Serán criterios a tener en cuenta para la consideración de una vivienda vacía, entre otros, los siguientes:
 - a) Los datos del padrón de habitantes y de otros registros públicos de residentes u ocupantes.
 - b) Consumos anormalmente bajos o carencia de los suministros de agua, gas y electricidad, de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca.
 - c) Recepción de correo y notificaciones en otros lugares.
 - d) Utilización habitual de otros lugares para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas.
 - e) Declaraciones o actos propios de la persona titular de la vivienda.
 - f) Declaraciones de los titulares de la vecindad.
 - g) Negativa injustificada de la persona titular de la vivienda a facilitar comprobaciones de la Consejería competente en materia de vivienda cuando no se desprenda la existencia de ninguna causa verosímil que pueda fundamentarla y cuando consten además otros indicios de falta de ocupación
3. La declaración de vivienda vacía se acordará por el ayuntamiento correspondiente, o, en su defecto, por la consejería competente en materia de vivienda, previa audiencia al ayuntamiento respectivo. En cualquier caso,

la resolución irá precedida de un procedimiento administrativo con audiencia a los titulares de la vivienda, y en cualquier caso a la persona interesada.

Artículo 23. Mapa andaluz de Vivienda Vacía

1. La Consejería competente en materia de vivienda creará un Mapa Andaluz de Vivienda Vacía como instrumento básico para el control y seguimiento de las viviendas que, por concurrir los supuestos previstos en el artículo 19, hayan sido declaradas vacías.
2. Para nutrir de contenido dicho Mapa, se creará en cada municipio un registro municipal de vivienda vacía al que tendrá acceso dicha Consejería.

Artículo 24. Canon de Vivienda Vacía

1. Al objeto de fomentar el cumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda, se establece un canon sobre la vivienda vacía.
2. La imposición del canon recaerá sobre las personas físicas y jurídicas.
3. La imposición del canon tendrá carácter extrafiscal y corresponderá a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, que gravarán las viviendas declaradas vacía. Asimismo, tendrá carácter progresivo en el caso de grandes tenedores que mantengan viviendas desocupadas de forma injustificada durante un período superior a dos años.
4. La recaudación de este canon será finalista, destinándose íntegramente a ampliar el parque público a través del Fondo Andaluz de Garantía Habitacional.
5. El canon se liquidará con periodicidad anual a partir del momento en que la declaración de vivienda vacía adquiera firmeza en vía administrativa. El gravamen se fija en una cuantía de 10 euros por metro cuadrado útil y año, incrementándose en un 10 por ciento por cada año adicional en que la vivienda permanezca en dicha situación, sin que el importe total pueda superar el triple de la cuantía inicial.

Artículo 25. Movilización de Vivienda Vacía

En casos de emergencia habitacional, la Administración podrá proceder a la movilización temporal del uso de viviendas vacías de grandes tenedores, previo justiprecio, para destinarlas a alquiler social.

1. Se podrá imponer el alquiler forzoso de las viviendas declaradas vacía y que se ubiquen en ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda, tanto en sectores urbanos de suelo residencial como en áreas de regeneración, en cascos históricos, centros urbanos, barrios urbanos y ámbitos consolidados por la urbanización. Podrá imponerse por los ayuntamientos y, subsidiariamente, por la consejería competente en materia de vivienda.
2. La imposición del alquiler forzoso se tramitará de conformidad con lo dispuesto en la legislación de expropiación forzosa. Declarada la procedencia de imponer el alquiler forzoso, el titular de la vivienda compensará mediante la indemnización que reciba, los gastos asumidos por la Administración en la gestión y el de las obras de acondicionamiento o mejora que resulten precisas para garantizar las condiciones de habitabilidad.
3. En el acuerdo o resolución firme en vía administrativa por el que se describa la vivienda y se decida la necesaria imposición del alquiler forzoso, se deberán determinar las condiciones de mantenimiento de la vivienda en alquiler, así como el plazo de este, que no será superior a cinco años, si bien se podrá imponer su prórroga forzosa hasta cinco años más, y se seleccionará al arrendatario de entre los demandantes de alquiler del Registro Público Municipal de Demandantes de VPO.
4. La gestión será competencia de los municipios. No obstante, en caso de imposibilidad técnica o administrativa, será asumida por la Consejería de Vivienda.

TÍTULO VI. DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA HABITACIONAL (FAGH) Y SU FINANCIACIÓN

Artículo 26. Creación y Naturaleza del Fondo

1. Se constituye el Fondo Andaluz de Garantía Habitacional (FAGH) como instrumento financiero finalista, adscrito a la Consejería competente en materia de vivienda.
2. Su objetivo principal es asegurar, mediante el sistema de ayudas y otras medidas establecido en el artículo 6, que ninguna unidad familiar y/o de convivencia destine más del 30% de sus ingresos netos para acceder a una vivienda.

3. Asimismo, será objetivo del Fondo financiar la adquisición de viviendas para ampliar el parque público de viviendas, la construcción y la rehabilitación de viviendas y edificios.

Artículo 27. Sistema de Financiación

El FAGH se nutrirá de recursos que no dependan exclusivamente de los Presupuestos Generales, garantizando su sostenibilidad mediante:

1. Una partida mínima del 2% de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
2. El 20% de la recaudación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (TPO) y Actos Jurídicos Documentados (AJD).
3. El importe íntegro de las sanciones en materia de vivienda y el canon sobre viviendas vacías.
4. Al menos un 20 % de los ingresos derivados de la Tasa Turística Autonómica que se cree a tal efecto.

Artículo 28. Exclusiones.

Quedan excluidas del acceso del acceso a las ayudas del Fondo aquellas unidades de convivencia que posean más de una vivienda en propiedad o cuyo patrimonio neto supere el umbral reglamentario que se establezca.

Artículo 29. Control e Inspección

1. La Administración competente en materia de vivienda aprobará y ejecutará, con carácter anual, un plan de inspección en el ámbito de sus competencias. Dicho plan se elaborará y desarrollará de forma coordinada con la Administración competente en materia de consumo, con el objeto de garantizar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, así como de la normativa vigente relativa a la información y protección de las personas consumidoras en las operaciones de compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía.
2. La actuación inspectora deberá velar por el respeto de la normativa aplicable en relación con la contratación de préstamos o créditos con

garantía hipotecaria suscritos con entidades financieras, en todo aquello que afecte a los derechos de información y protección de las personas consumidoras y usuarias, así como combatir otros tipos de fraudes inmobiliarios.

3. Se establecerá un cuerpo de inspección específico para evitar el fraude y la subida artificial de precios por parte de los arrendadores con motivo de estas ayudas, sancionándose como infracción muy grave cualquier intento de absorción de la ayuda pública mediante incrementos de renta no justificados.

Artículo 30. Gobernanza y Participación

Se crea la Mesa andaluza por la Vivienda como órgano de participación social para elaborar, planificar, evaluar y hacer el seguimiento de las políticas públicas en general en materia de vivienda. Será objeto de desarrollo reglamentario su composición, régimen de funcionamiento y funciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Protección frente a desahucios y garantía de alternativa habitacional.

No podrá ejecutarse ningún desahucio o lanzamiento de vivienda habitual cuando la unidad familiar se encuentre en situación de vulnerabilidad económica y el demandante tenga la condición de gran tenedor, sin que se haya acreditado previamente un proceso de mediación o conciliación gestionado por los servicios sociales de la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento correspondiente.

1. En el caso de que el lanzamiento sea inevitable por vía judicial, la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Fondo andaluz de garantía habitacional, tendrá la obligación legal de ofrecer una alternativa habitacional digna antes de que se produzca el desalojo. Se entenderá por alternativa habitacional:
 - Una vivienda de titularidad pública en régimen de alquiler social.
 - El realojamiento en viviendas captadas por la Administración mediante convenios con entidades del tercer sector.
 - En su defecto, el pago directo de la renta en una vivienda privada hasta que se asigne una VPO.
2. Se establecerá un protocolo de alerta temprana mediante el cual los órganos judiciales andaluces notificarán de oficio a la Consejería competente

PROPOSICIÓN DE LEY DE GARANTÍA HABITACIONAL Y FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA EN ANDALUCÍA

cualquier procedimiento de desahucio que afecte a familias trabajadoras cuyos ingresos sean inferiores a tres veces el IPREM. A partir de dicha notificación, se activará de oficio el correspondiente estudio para garantizar el cumplimiento del límite de esfuerzo del 30 por ciento o, en su defecto, proceder a la adjudicación de una vivienda de emergencia. A estos mismos efectos, se podrá apreciar la vulnerabilidad social, si se encuentren personas dependientes de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, víctimas de violencia sobre la mujer o personas menores de edad.

3. Los grandes tenedores de vivienda estarán obligados a ofrecer un alquiler social a los ocupantes en situación de vulnerabilidad antes de iniciar cualquier demanda judicial, siempre que la falta de pago sea haya producido de forma sobrevenida y derivada de una precariedad económica justificada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Gestión de Fianzas derivadas de arrendamiento

Se atribuye la gestión del depósito de las fianzas derivadas de la Ley de Arrendamientos urbanos a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Coordinación interadministrativa

La Junta de Andalucía promoverá mecanismos de cooperación y coordinación con las entidades locales para el desarrollo de las políticas públicas de vivienda previstas en esta Ley.

En particular, se impulsarán sistemas de intercambio de información entre el Registro de Viviendas Vacías, los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, Registro de fianzas y los instrumentos de planificación urbanística.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Desarrollo reglamentario

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará, en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las disposiciones reglamentarias necesarias para su desarrollo y aplicación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Adaptación de los planes de vivienda

Los planes autonómicos y municipales de vivienda y suelo vigentes a la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptarse a sus disposiciones en el plazo máximo de dos años.

Hasta que se produzca dicha adaptación, continuarán aplicándose las disposiciones vigentes en la medida en que no se opongan a lo establecido en la presente Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Régimen de las viviendas de uso turístico existentes

Las viviendas de uso turístico que cuenten con autorización administrativa con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley podrán continuar desarrollando su actividad conforme a la normativa vigente en el momento de su autorización.

No obstante, en los municipios o zonas declaradas como mercado residencial tensionado podrán establecerse limitaciones adicionales en el momento de la renovación de licencias o autorizaciones.

Mediante la creación de una **coordinación interadministrativa**, se supervisará la legalidad de las licencias VUT y la situación laboral de sus empleados. El hallazgo de fraude laboral facultará la retirada de la licencia y la comunicación inmediata a la autoridad competente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Puesta en funcionamiento del Fondo Andaluz de Garantía Habitacional

El Fondo Andaluz de Garantía Habitacional deberá estar plenamente operativo en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Título competencial

La presente Ley se dicta al amparo de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio por el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Desarrollo reglamentario

Se habilita al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Evaluación de la Ley

La Junta de Andalucía elaborará, cada tres años, un informe de evaluación sobre la aplicación y eficacia de la presente Ley, que será remitido al Parlamento de Andalucía.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.